

개 선 요 구

제 목 영리업무 적용 범위 및 검직 허가 대상 재정비 필요

관 련 부 서 인사처

내 용

1. 업무개요

공사 A처 ㉠㉠, B본부 ㉡㉡ 및 C처 ㉢㉢(이하 “관련자”라 한다)는 각각 2019.1.4., 같은 해 3.4 및 4.11자로 본인 명의의 태양광 발전사업 허가를 취득하여 [표 1]과 같이 태양광 발전사업체를 운영¹⁾하고 있다.

[표 1] 태양광 발전사업 운영 현황

관련자(소속)	발전소 명	용량	허가(개시)일	운영기간	설치 위치	비고
㉠㉠ (A처)	㉠㉠ 전기	15kW	2019.1.4. (2019.10.4.)	62개월	토지 위	본인 명의 토지
㉡㉡ (B본부)	㉡㉡에너지 태양광발전소	99kW	2019.3.4. (2019.8.1.)	64개월	건축물 위	타인 명의 건축물 (소유주 승낙·임대차 계약)
㉢㉢ (C처)	㉢㉢ 발전소	96kW	2019.4.11. (2020.12.29.)	48개월	토지 위	본인 명의 토지

자료: 관련자 제출자료 및 산업통상자원부 제공자료 재구성

상기 관련자 3명이 영위하고 있는 태양광 발전사업은 설치된 태양광 발전설비(태양광 모듈, 인버터 등)를 통해 생산된 전기를 한국전력공사 등에 판매하고 태양광 발전 사업자에게 판매 대금이 지급됨으로써 현재까지 [표 2]와 같이 매월 일정한 수입이 발생하는 형태로서 「국가공무원 복무규정」 등에서 정하는 바에

1) 태양광 발전사업체 운영 시점은 ‘상업 운전 개시일’을 기준으로 판단하였으며, 감사 대상 기간인 ‘24.12월까지를 영위 기간으로 기재

따라 태양광 발전사업 허가를 취득하기 전에 겸직 신청을 통해 사장의 허가를 받아야 한다.

그러나, 관련자 3명은 현재까지 겸직 허가를 받지 않고 태양광 발전사업을 영위하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 태양광 발전사업 운영을 통한 수입 현황(최근 3년간: '22.1~'24.12월)

[단위: 원]

관련자	최근 3년 계		2024년		2023년		2022년	
	총액	월평균	총액	월평균	총액	월평균	총액	월평균
㉠㉠	11,364,058	315,668	3,648,326	304,027	3,465,087	288,757	4,250,645	354,220
㉡㉡	67,199,270	1,866,646	16,967,298	1,413,942	23,284,015	1,940,335	26,947,957	2,245,663
㉢㉢	72,430,609	2,011,961	17,890,347	1,490,862	25,624,504	2,135,375	28,915,758	2,409,647

자료: 관련자 제출 자료(월별 수입 명세-세금계산서) 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

가. 영리업무 적용 범위

공사에서는 「인사규정」 제56조(직무상의 의무) 제8호에 따라 원칙적으로 영리업무 및 겸직을 금지하고 있어 직무 이외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없으며, 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없도록 정하고 있다. 하지만, ‘영리업무’에 대한 판단기준을 별도로 정하지 않기 때문에 ‘재산상 이익을 도모하는’ 모든 행위(업무)를 금지하는 것으로도 볼 수 있다.

한편, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에는 영리업무란 계속하여 재산상 이익을 취하는 행위를 의미하며, 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아니라고 정하고 있다.

나. 겸직 허가 대상

공사 「겸직 및 외부강의·회의 등 대외 활동 지침」(이하 “대외 활동 지침”이라 한다)에서는 겸직 허가 대상, 승인 절차, 겸직업무 수행 한도 등 제반 사항을 정하고 있으며, 본 지침 제2조(정의 및 범위) 및 제3조(대외 활동의 승인)에 따라 담당업무와 관련된 분야의 겸임교원 활동, 출강, 참여 연구 활동 등의 대외 활동만 사전 승인받도록 정하고 있다.

한편, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 겸직 허가 대상을 담당업무와 관련된 분야와 관계없이 영리업무와 비영리업무로 나누어 구분하고 있으며, 해당 겸직업무를 수행하기 전에 허가받는 것을 원칙으로 하되 공무원으로 임용되기 전에 겸직 허가 대상에 해당하는 업무를 종사하였고 임용된 후에도 계속 종사하기를 원하는 경우 임용된 날로부터 1개월 이내에 겸직 허가를 신청하도록 정하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

위 ‘태양광 발전사업 임의 운영’ 사례를 통해 ‘영리업무 금지 및 겸직 허가’에 대한 공사에서 정한 사항과 「국가공무원 복무규정」 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규²⁾」에서 정한 사항을 비교한 결과, 다음과 같이 개선 사항을 확인하였다.

가. 영리업무·겸직 대상에 대한 적용 범위 불일치

공사에서는 ‘영리업무’에 대한 판단기준을 별도로 정하지 않기 때문에 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서 정하는 영리업무 적용 범위보다 넓은 반면,

2) 인사혁신처 예규로서 공무원 복무관리 및 징계업무 처리에 관한 제반 사항을 세부적으로 규정한 것

‘겸직 허가 대상’은 공사의 경우 겸직을 받고자 하는 직원 본인 담당업무와 관련된 강의·연구·자문 등과 같이 학술 활동으로 한정되어 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서 정하는 겸직 허가 대상 범위보다 협소하여 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서 정하는 영리업무 및 겸직 허가 대상 범위와 배치된다.

[표 3] 겸직 허가 대상 범위 비교표

구분		「국가공무원 복무·징계 관련 예규」	공사 (「겸직 및 외부강의·회의 등 대외활동지침」)
겸직 허가 대상	영리 업무	「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지 요건 ³⁾ 에 해당 하지 않는 영리업무 ※ 업무수행 분야 무관	“없음”
	비영리 업무	영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무 ※ 업무수행 분야 무관	담당업무와 관련된 분야의 대외 활동 * ‘겸임교원 활동’, ‘출강’, ‘참여 연구 활동’, ‘학회 연구 활동’, ‘자문 및 심의 활동’, ‘기타 사항’

자료: 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 및 공사 「겸직 및 외부강의·회의 등 대외 활동 지침」 재구성

위에서 확인한 ‘공사 직원의 태양광 발전사업체 운영’ 사례를 공사 「인사규정」 및 「대외 활동 지침」에 적용하면 전기 생산·판매에 따른 재산상 이익이 발생한다는 점과 본인 담당업무와 관련 없는 분야에 대한 활동이므로 겸직 허가 심사조차 받을 수 없는 금지 행위일 수 있지만, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 적용하면 최초 발전사업자 허가를 취득하기 위한 일시적인 행위⁴⁾ 외에 발전사업 개시 후 사업을 운영하는 과정에서는 직원 본인이 수행하는 활동이 거의 없으므로 겸직 심사 결과에 따라 겸직 승인 여부에 대한 합당한 판정을 받을 수 있을 수도 있다.

3) ① 공무원의 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우 ② 공무에 대하여 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 ③ 국가 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는 경우 ④ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

4) 태양광 발전사업 부지 현장 확인(검토), 허가 취득 대행업체와의 계약 체결, 허가에 필요한 개인 서류 발급 등

나. 결론

이와 같이, ‘영리업무 금지 및 겸직 허가’에 대해 공사 「대외 활동 지침」과 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서 정하는 적용 범위 등이 배치되는 사유로 「대외 활동 지침」이 2010.7.1. 제정된 이후 현재까지 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」는 39회 개정되었고 ‘외부강의 등’ 관련 사항을 포함한 「청탁금지법」이 제정·시행(2016.9.28.)되는 동안 「대외 활동 지침」은 한 번도 개정되지 않았던 점을 들 수 있다.

따라서, 공사 겸직 허가 관련 업무를 담당하는 인사처에서는 임직원이 영리업무 금지 및 겸직 허가 의무를 명확하게 이해하고 미숙지로 인한 불이익을 방지하기 위해 ‘영리업무’ 및 ‘겸직 허가 대상’에 대한 정의·적용 범위 등을 현재 기준에 맞게 재정비하고 이를 「대외 활동 지침」 등 관련 사규에 반영할 필요가 있다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 인사처장은

‘영리업무’ 기준과 ‘겸직 허가 범위’에 대해 「국가공무원 복무·징계 예규」 등에서 정하는 사항과 배치되지 않도록 「겸직 및 외부강의·회의 등 대외 활동 지침」을 개정하고, 추후 겸직 위반 사례가 반복되지 않도록 주기적인 확인 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)